

1500547-17.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Marcel Nai Kai Lee

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo concreto". (Tacrim/SP. AC 1.036.841-3. Relator: Renato Nalini).

E ainda:

"Roubo. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

2ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista-SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500547-17.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500547-17.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2055105/2022 - PLANTÃO - 01º D.P. JUNDIAI, 23261081 - PLANTÃO - 01º D.P. JUNDIAI, 2055105 - 06º D.P.

JUNDIAI, 2055105/2022 - 06º D.P. JUNDIAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Moisés Santana de Jesus

Réu Preso

Prioridade Idoso

Juiz de Direito: Marcel Nai Kai Lee

Vistos.

MOISES SANTANA DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e no artigo 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal; isto porque no dia 24 de fevereiro de 2022, à noite, em horário não precisamente apurado, na Rua Pintassilgo, nº 59, Jardim Santa Lúcia, neste município de Campo Limpo Paulista, previamente ajustado, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, produtos alimentícios,

bebidas alcoólicas, uma maleta com ferramentas, a quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais) e o veículo VW/SPACEFOX, de cor prata e placas DXE 3054 – Campo Limpo Paulista/SP, pertencentes às vítimas Célia Fátima da Silva Camargo e Eduardo Bueno de Camargo, consoante o auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 24. Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial, que, nas mesmas circunstâncias de tempo acima descritas, na RODOVIA SP 330, na cidade de Jundiaí, o réu desobedeceu à ordem legal dos funcionários públicos, Luidgi Aquira Nakamura Lino e Silvio João Lazaro Alves, Policiais Militares Rodoviários (fls. 159/162).

Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva (fls. 52/54).

FA (fls. 111/121).

Certidão criminal (fls. 122/127).

Afastada a hipótese de rejeição liminar da denúncia, além de presentes os pressupostos processuais, as condições para o exercício da ação penal, bem como a justa causa, a inicial foi recebida em 16/05/2022. Na oportunidade, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964/2019) e Comunicado nº 78/2020 da E. Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, a prisão preventiva do réu foi reavaliada e mantida (fls. 242/243).

Certidão criminal comprovando maus antecedentes e reincidência (fls. 249/255).

FA (fls. 259/268).

Citado pessoalmente (fls. 270), o réu apresentou sua resposta escrita às fls. 285/290, por meio de advogado nomeado pelo convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública (fls. 271).

Confirmado o recebimento da denúncia às fls. 293/294.

Em audiência de instrução (fls. 321), foram ouvidas as vítimas (fls. 322/323); duas testemunhas (fls. 324/325) e por fim, o réu foi interrogado (fls. 326). Convertido o julgamento em diligência para apresentação de alegações finais escritas.

Em memoriais de fls. 330/345, o Ministério Público pediu a procedência da ação, com a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, também por meio de memoriais escritos, pediu a absolvição do acusado por insuficiência de provas (fls. 353/364).

É o relatório. Fundamento e decido.

Com vênias ao esforço da combativa Defesa, a pretensão penal é procedente.

A prova da materialidade dos crimes decorre do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência (fls. 3/8), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), auto de entrega (fls. 24), laudos periciais (fls. 164/167, 168/171, 172/174, 175/177, 178/182 e 183/201) e BOPM (fls. 204/208 e 317/320).

No mesmo sentido, a autoria dos crimes também é certa, a despeito de as vítimas não terem condições de efetuar com precisão o reconhecimento pessoal.

A vítima C.F.S.C., inicialmente declarou que não conseguiu reconhecer o réu, pois estavam com capuzes nos rostos e enquanto um dos assaltantes ficou com ela, outros dois ficaram nos fundos do imóvel. Em seguida, em juízo, narrou que estava varrendo a calçada de seu bar, quando viu quatro homens no meio da rua, que a atravessaram, abordaram a vítima e anunciaram o assalto. Ela foi levada para o bar e a porta foi fechada; um dos assaltantes ficou ao lado dela, armado, e outros dois, também armados, ficaram nos fundos do bar com seu marido. Até então nunca os tinha visto. Os assaltantes levaram bebidas, dinheiro de seu marido, o veículo VW/Space Fox de propriedade do casal, assim como uma maleta de ferramentas de seu marido. O carro foi localizado na mesma noite do roubo, mas totalmente danificado, por volta das três da madrugada; recuperaram também a maleta de ferramentas. Os criminosos saíram do bar por volta das 22 horas (fls. 327 – em mídia).

A vítima E.B.C. também não teve condições de reconhecer com certeza o réu, apenas declarando que um dos assaltantes tinha uma tatuagem no pescoço. Disse que ele e sua esposa C.F.S.C. estavam fechando o bar, quando pouco antes das 22 horas, foi abordado por três homens, que anunciaram o assalto e os levaram para dentro do bar. Enquanto sua esposa ficou com dois assaltantes, o declarante foi levado para os fundos por outros dois. Levaram bebidas, seu relógio, seu veículo, R\$ 360,00 e uma caixa de ferramentas. Seu veículo foi localizado, por volta das duas

horas da madrugada, danificado; todos os assaltantes estavam armados; alguns usavam bonés enquanto outros usavam toucas. (fls. 327 - em mídia)

Em delitos como este, não há qualquer razão para que as vítimas acusem pessoas inocentes, em especial quando sequer as conhece.

No sentido da preciosidade da palavra da vítima, bem como de sua suficiência para a caracterização das majorantes, a jurisprudência é tranquila, bastando dois exemplos:

"A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo concreto". (Tacrim/SP. AC 1.036.841-3. Relator: Renato Nalini).

E ainda:

"Roubo. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria. Palavra da vítima. Suficiência para fixar responsabilidade penal e reconhecer a causa de aumento. Concurso de agentes e uso de arma de fogo. Presença de dupla qualificadora que autoriza a exacerbação da pena na forma fixada na sentença... Regime fechado que se mostra adequado. Sentença mantida. Recursos negados" (TJSP. Apelação criminal com revisão 990080663283. Relator: Newton Neves. 16ª Câmara de Direito Criminal. Julgamento em 10.02.2009. Registrado em 12.03.2009).

"APELAÇÃO. Condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, incisos II, do Código Penal) - Pretensão de absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas nos autos - Credibilidade das declarações da vítima e dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos réus - Acusados que foram detidos logo após tentarem roubar o veículo da vítima - Conjunto probatório robusto para sustentar a condenação. Dosimetria - Penas bem dosadas que não merecem qualquer reparo - Mantida fração de redução da pena na fração de 1/3 pela tentativa ante o iter criminis praticado pelos acusados - Regime inicial fechado para cumprimento da pena corporal justo e proporcional, in casu, para ambos os réus. - Recurso improvido." (TJSP; Apelação Criminal 1500778-33.2021.8.26.0559; Relatora: Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2022; Data de Registro: 08/07/2022)

Luigi Aquira Nakamura Lino, policial militar rodoviário, declarou, em síntese, que estavam em patrulhamento quando receberam via Copom notícia acerca de um roubo em um estabelecimento em Campo Limpo Paulista e que os assaltantes havia sido subtraído um veículo e estaria indo em direção à Rodovia Anhanguera. Localizaram o veículo na Avenida 14 de Dezembro, em Jundiaí. Que foram dados sinais luminosos e sonoros para abordagem, sendo que o condutor inicialmente aparentou ir parar em um posto, mas bruscamente fugiu em alta velocidade pela Rod. Anhanguera, sentido capital. Após diversas infrações de trânsito, os criminosos invadiram um canteiro de obras, colidindo contra um carrinho de obras, que ficou preso no veículo, obrigando o condutor a para-lo. Ao se aproximarem do veículo, o passageiro do banco traseiro direito desembarcou e correu para um matagal; em seguida, o motorista também desembarcou, efetuou dois disparos de arma de fogo e também correu para o matagal. Juntamente com o PM Silvio, se aproximou do veículo, e viram o réu, na posse de uma arma de fogo, que estava no banco do passageiro tentando passar para o lado do motorista, mas não conseguiu abrir a porta, visto que ela estava rente à defesa metálica. Seu parceiro de imediato repeliu a injusta agressão praticada pelo réu, que efetuou disparos. Após acionaram o resgate e o réu foi conduzido ao hospital. Não conhecia o réu de nenhuma outra ocorrência. Acrescentou que a perseguição perdurou de Jundiaí até a Rodovia Anhanguera. (fls. 327 - em mídia)

A testemunha Silvio João Lázaro Alves, também policial militar rodoviário, declarou, em suma, que estavam em patrulhamento quando receberam via rádio a placa e a cor do veículo roubado; localizaram o veículo na Avenida 14 de Dezembro, em Jundiaí. Que foram dados sinais de parada, mas o condutor que aparentou ir parar em um posto de gasolina, bruscamente fugiu em velocidade pela Rod. Anhanguera, sentido Cajamar/Capital. Após perseguição, os criminosos invadiram um canteiro de obras,

quase atropelaram vários funcionários, e vieram a colidir contra um carrinho de obras, que ficou preso no veículo, obrigando o condutor a para-lo. Antes de o veículo parar, um passageiro do banco traseiro pulou e correu para um matagal; em seguida, o motorista também desembarcou e efetuou dois disparos de arma de fogo e também correu para o matagal. Em seguida, juntamente com o PM Nakamura, que vinha atrás, a testemunha se aproximou do veículo, e viu o réu, que estava no banco do passageiro, tentando passar para o banco do motorista, com uma arma de fogo nas mãos, obrigando a testemunha a efetuar disparos para evitar a iminente agressão. Não conhecia o réu de nenhuma outra ocorrência. (fls. 327 – em mídia)

Por fim, interrogado, o acusado negou a prática do crime. Disse que apenas pegou uma carona, com dois conhecidos de uma favela vizinha da “Vila União” em Jordanésia, conhecidos como “Pivete” e “Menor”; isto após fazer compras de roupas para seus filhos no município de Jundiaí; também desconhecia a existência de armas no carro; Afirmou que saiu de sua casa por volta de 16h30min; que comprou as roupas para seus filhos no estabelecimento “Torra-Torra” em Jundiaí, gastando R\$ 145,00; que, na sequência, foi para o ponto de ônibus da antiga rodoviária de Jundiaí. Em seguida, seus colegas passaram e lhe ofereceram carona, isto por volta de 20 horas. Eles foram até um “puteiro” em Itatiba; que ficou esperando os dois até as 23 horas. De lá foram para Cajamar, quando a viatura da polícia passou a persegui-los. Pediu para “os manos” pararem o carro, mas não foi ouvido. Os dois correram e fugiram, enquanto o réu ficou preso no carro e foi alvejado por disparos de arma de fogo dados pelos policiais. Tem passagem por furto, receptação... Negou que tenha tido algum roubo. Disse que Pivete e Menor trabalhavam com aquele carro. E essa foi toda a prova oral produzida, que, como se vê, revela a autoria dos crimes de forma plena.

Além das palavras das vítimas, ainda há que se dar crédito à palavra dos agentes de segurança pública que efetuaram a prisão, que sequer conheciam o acusado, não possuindo qualquer razão, provada nos autos, para faltarem com a verdade.

Some-se a isso o fato de que no automóvel onde o réu foi preso e pouco antes roubado das vítimas, foram localizados três simulacros de arma de fogo, um eppendorf, um cachimbo, seis reais em dinheiro, um telefone celular da marca Xiaomi, uma blusa de moletom e a caixa de ferramentas pertencente à vítima (auto de exibição e apreensão de fls. 22/23 e de entrega de fls. 24).

Destaco que nada há na lei que tire a credibilidade dos depoimentos de tais agentes públicos tão somente em razão de suas funções.

Por fim, no sentido da credibilidade da palavra de agentes de segurança pública:

“O valor de depoimento testemunhal de policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

E ainda:

“Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, “a priori”, valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais “lato sensu”. Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP –

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10) (TJSP. Apelação 0021769-95.1998.8.26.0079. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airton Vieira. Data do julgamento: 14/09/2016. Data de registro: 19/09/2016). Como dito, mesmo que as vítimas não tenham reconhecido o réu de forma categórica, até mesmo porque eram pelo menos três roubadores, fato é que ele foi preso em situação de flagrância na posse do veículo e bens subtraídos das vítimas (auto de exibição e apreensão de fls. 22/23 e auto de entrega de fls. 24), o que inverte o ônus da prova.

Nesse sentido:

"ROUBO - materialidade - autos de apreensão, reconhecimento pessoal, de avaliação indireta e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - nulidade do ato de reconhecimento - inoportunidade - a necessidade de outras pessoas junto àquele que se vai reconhecer é recomendável, porém não imprescindível - reconhecimento em harmonia com o restante da prova - depoimento policial que indica a apreensão de parte da res furtiva em seu poder - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. DESCLASSIFICAÇÃO - receptação - hipótese em que os fatos se ajustam exatamente ao delito de roubo - reconhecimento do réu efetuado pela vítima e testemunha ocular como um dos roubadores. CONSUMAÇÃO - roubo - ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça - posse mansa, pacífica e desvigiada - desnecessidade - precedentes das Cortes Superiores - caso concreto onde não houve perseguição, sendo o apelante detido por policiais em patrulhamento - existência de posse mansa e pacífica, ainda que momentânea - reconhecimento da forma tentada - impossibilidade. CONCURSO DE AGENTES - indicação pela prova oral - validade - desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos. EMPREGO DE ARMA DE FOGO - apreensão - desnecessidade - validade da prova oral que indica seu uso - alegação de que não se tratava de arma - ônus de prova que incumbe à defesa - inteligência do art. 156 do CPP - Precedentes das Cortes Superiores. PENA - primeira fase - base fixada no mínimo legal - segunda fase - pena inalterada - ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes - terceira fase - aumento de pena em 3/8 - pelas majorantes de emprego de arma e concurso de agentes - dada a excepcionalidade das majorantes - correção da pena pecuniária - provimento parcial ao apelo defensivo para este fim. REGIME - fixado o regime fechado - o apelante agiu com culpabilidade e periculosidade exacerbadas, conforme circunstâncias da causa de aumento de emprego de arma, concurso de agentes e circunstâncias judiciais - Beccaria - regime fechado circunstâncias judiciais desfavoráveis - provimento ao recurso ministerial para este fim." (TJSP; Apelação Criminal 1514326-08.2016.8.26.0590; Relator: Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021). Sem o destaque no original. Outrossim, cabia ainda à Defesa o ônus de provar os alibis alegados pelo réu, o que não foi feito.

Por sinal, a versão dada pelo réu chega a ser ofensiva ao bom senso, diga-se de passagem.

Além da total falta de provas da existência das supostas peças de roupas adquiridas para seus filhos pelo diligente pai, ora réu, em um estabelecimento comercial no

município de Jundiaí, sua desesperada tentativa de encontrar um álibi no "estabelecimento" de Itatiba também não surtiu resultado algum, visto que os horários em que o crime de roubo foi praticado neste município de Campo Limpo Paulista (por volta de 22h11m - fls. 317) e a prisão em flagrante do réu na rodovia Anhanguera, sentido Cajamar/Capital, na condução do veículo roubado das vítimas (por volta de 23 horas - fls. 204) são incompatíveis.

Para coroar a lorota, o réu ainda teve o disparate de afirmar que "Pivete" e "Menor" usavam aquele carro para trabalho...

Enfim, até mesmo a lorota contada merecia um pouco mais de capricho.

A incidência das causas de aumento de pena do crime de roubo, relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas foram seguramente provadas também pelas declarações das vítimas e oitivas das testemunhas (sendo que estas ainda provaram o crime de desobediência).

Cabia ao acusado o ônus da prova de que a arma usada no crime era um simulacro, ônus do qual não se desincumbiu (em especial pelo fato de que o condutor do veículo efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais logo que desembarcou e correu para o matagal); logo, a majorante deve ser considerada.

A jurisprudência é pacífica quanto à desnecessidade da apreensão da arma de fogo para a caracterização da majorante, bastando a palavra da vítima.

Nesse sentido:

"Apelação - Roubo - Pretensão à absolvição - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo - Penas fixadas em estrita consonância com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal - Maus antecedentes e reincidência - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para configuração da majorante - Precedentes - Regime inicial fechado que não comporta alteração diante das peculiaridades do caso concreto - Ausência de pedido expresso de indenização a título de reparação dos danos (art. 387, IV, do CPP) - Indenização afastada - Recurso parcialmente provido, com determinação." (TJSP; Apelação Criminal 0017718-06.2014.8.26.0071; Relator: Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019)

E ainda o Supremo Tribunal Federal:

"(...) I. Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II. Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III. A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha. (...) V- A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada com instrumento contundente, apto a produzir lesões graves" (STF, HC 93.353-0, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, j. 04.11.2008). Destarte, provada a autoria e a materialidade do crime, a procedência da pretensão penal é de rigor.

Passo a fixar as penas.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal, em especial aos péssimos antecedentes, com várias condenações transitadas em julgado e que não se enquadram no conceito de reincidência (autos nº 0000408-46.2009.8.26.0108 - certidão de fls. 249; 0000986-72.2010.8.26.0108 - certidão de fls. 249/250; 0001353-67.2008.8.26.0108 - certidão de fls. 250; 0004531-87.2009.8.26.0108 - certidão de fls. 251; 0004728-42.2009.8.26.0108 - certidão de fls. 251), aumento as penas em um sexto, elevando-as para quatro anos e oito meses de reclusão e pagamento de onze dias multa para o delito de roubo e dezessete dias de detenção e pagamento de onze dias multa para o delito de desobediência.

Quanto ao conceito de "maus antecedentes" convém destacar o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"... A pacífica jurisprudência deste Tribunal estabelece que as condenações alcançadas pelo período depurador de 05 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus

anteriores, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal, o que ocorreu na espécie..." (STJ. RHC 66436/SP, Relator: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento 12/04/2016, DJe 06/05/2016)

Na segunda fase, atento à circunstância agravante da reincidência (autos nº 1501223-04.2018.8.26.0544 – certidão criminal de fls. 252), aumento as penas em mais um sexto, elevando-as para cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e pagamento de doze dias multa para o delito de roubo e dezoito dias de detenção e pagamento de doze dias multa para o delito de desobediência.

Na terceira fase, quanto ao delito de roubo, anoto que não há que se cogitar mais da aplicação do aumento de 3/8 para o caso de duas majorantes (segundo jurisprudência do E. Tribunal de Justiça - Apelação Criminal nº 990.08.097207-3, Rel. Des. Fernando Torres Garcia; Apelação nº 1435655/7, Rel. Cardoso Perpétuo, j. 08.06.04; Apelação nº 1439995/7, Rel. Cláudio Caldeira, j. 07.10.04; Apelação nº 1453479/4, Rel. Pedro de Alcântara, j. 20.10.04; e Apelação nº 1449671/9, Rel. Lopes da Silva, j. 19.10.04), pois com o advento da Lei nº 13.654/2018, o emprego da arma de fogo passou a ter o aumento de 2/3, distinguindo-a das hipóteses do §2º, que foram mantidas em 1/3; logo, em razão da existência de duas causas específicas de aumento de pena, previstas no art. 157, §2º, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas), com aumento de 1/3, e do §2º-A (emprego de arma de fogo), com aumento de 2/3, dobro as penas do acusado elevando-as para dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão e pagamento de vinte e quatro dias multa.

No sentido da soma das frações, eis entendimento da C. 15ª Câmara de Direito Criminal:

"APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE... Na derradeira etapa, pena aumentada, percentual resultante da soma de 1/3 (um terço) mais 2/3 (dois terços), resultando em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa mínimos para cada um dos dois roubos" (TJSP. Apelação Criminal 1517041-18.2021.8.26.0050; Relatora: Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda – 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/07/2022; Data de Registro: 05/07/2022).

Ainda na terceira fase, há que se considerar a causa genérica de aumento de pena decorrente do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), visto que cometidos em momentos distintos, assim como diversos são os tipos penais e seus objetos jurídicos, razão pela qual as penas deverão ser somadas, resultando em dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão; dezoito dias de detenção e pagamento de trinta e seis dias multa.

Em razão da ausência de dados mais precisos quanto à situação econômica do acusado, fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para condenar MOISES SANTANA DE JESUS, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e no artigo 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, aplicando-lhe as penas de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão; dezoito dias de detenção e pagamento de trinta e seis dias multa, na forma acima fixada.

Com vênia a entendimentos em contrário, entendo inaplicável a Lei nº 12.736/12; isto porque o Magistrado, no momento da prolação da sentença, não possui os elementos necessários para a aplicação de eventual detração penal e progressão de regime penitenciário. Como cediço, não basta o mero abatimento na pena final do tempo de cumprimento de prisão cautelar; há que se ter em conta as imprescindíveis informações do estabelecimento penal quanto ao comportamento do acusado e folha de antecedentes. Por sinal, até mesmo a constitucionalidade da lei há que ser analisada de forma mais apurada, visto que, salvo melhor juízo, a alteração normativa ignora o princípio do Juiz Natural e até mesmo da individualização da pena.

Neste sentido, eis recente acórdão do TJSP: "Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com

as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP – Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença”. (TJSP. Apelação nº 0012399-50.2003.8.26.0198. Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Grassi Neto. Data do julgamento: 18/08/2016. Data de registro: 01/09/2016).

Ante a REINCIDÊNCIA (autos nº 1501223-04.2018.8.26.0544 – certidão criminal de fls. 252) e QUANTIDADE DE PENA APLICADA, o réu iniciará o cumprimento da pena no regime FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, posto ter sido o crime praticado mediante grave ameaça, com o uso de arma de fogo e concurso de agentes, o que demonstra sua maior periculosidade e personalidade incompatível com regime mais brando.

A respeito: “o agente de roubo se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227)

“ROUBO SIMPLES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima e depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida. PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Vedado o uso de processos em andamento para a exasperação. Súmula nº 444 do STJ. Conduta social desfavorável. Exclusão, sob pena de bis in idem. Personalidade voltada à prática de delitos. Adequação do coeficiente de aumento para 1/6 – Inviável a manutenção da agravante do artigo 61, II, “h” do CP (crime praticado contra criança) e o reconhecimento da confissão espontânea. Agravante do artigo 61, II, “j”, crime praticado durante estado de calamidade pública). Acréscimo na fração de 1/6 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.” (TJSP; Apelação Criminal 1534609-47.2021.8.26.0050; Relator: Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 06/07/2022)

“Sentença condenatória pela prática de roubo qualificado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, §2º, inciso II). Apelo do Ministério Público visando o reconhecimento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo e a estipulação do regime prisional mais gravoso. Cabimento - Materialidade e autoria delitiva de roubo em comparsaria e com emprego de arma que restaram demonstradas - Palavras das vítimas e depoimentos insuspeitos de agentes da lei, anotada a admissão dos fatos pelo acusado - Condenação mantida, não se deduzindo apelo defensivo - Dosagem das penas que merece reparos - Pena base fixada no piso - Confissão que não era mesmo de ser considerada, dada a prisão em flagrante, a afastar a benesse, sem falar na súmula 231 do STJ, a arredar a diminuição aquém do mínimo legal - Majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo bem configurada, reconhecida a última nesta instância - Palavras das vítimas válidas em relação às duas causas de aumento - Ultratividade da lei mais benéfica de rigor - Necessidade de apreensão do artefato - Precedente - Penas redimensionadas - Estipulação do regime fechado que se afigura mais correto ao caso - Recurso ministerial provido”. (TJSP. Apelação Criminal n. 0003030-58.2017.8.26.0548, Rel. Ivana David, DJ 14.05.2019).



"Apelação - Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Recurso do Ministério Público - Acolhimento do pleito para fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena - Precedentes - Recurso provido. Recurso defensivo da acusada Angélica - Preliminar - Menoridade devidamente comprovada na época dos fatos - Anulação do julgamento e remessa dos autos à vara da Infância e Juventude - Preliminar acolhida, Recurso provido. Recurso defensivo do réu Thiago - Preliminar de nulidade do reconhecimento - Inobservância do art. 226 do CPP - Não acolhimento - Norma que constitui mera recomendação legal e não exigência - Materialidade e autoria demonstradas - Depoimento das vítimas e das testemunhas aptos a justificar o édito condenatório - Reconhecimento pessoal do acusado confirmado em Juízo - Condenação mantida - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Regime fechado em atendimento ao pedido do Ministério Público - Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Pleito de assistência judiciária gratuita que deve ser examinado pelo Juízo da Execução - Preliminar rejeitada, Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 1530694-58.2019.8.26.0050; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 06/07/2022)

O réu não preenche os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade e muito menos para o sursis.

Pontuo ainda que o réu respondeu ao processo preso preventivamente, sendo que durante o feito não houve qualquer alteração nos quadros fático e/ou jurídico, razão pela qual, com muito mais razão, após a prolação de sentença condenatória, não poderá recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do condenado para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 18 da Res/CNJ 113/10).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se o necessário.

Quanto às custas processuais, condeno o réu no valor de 100 (cem) Ufesp's, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observada na cobrança as condições de eventual concessão de gratuidade de justiça.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em nome do Dr. José Luiz Laurindo, advogado que patrocinou a defesa do acusado, nos termos da tabela do convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública (fls. 271).

Dispensado o registro da sentença, nos termos do art. 72, §6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

P.I.C.

Campo Limpo Paulista, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA